

성 관련 비위 징계기준(제4조 관련)

비위의 정도 및 과실 여부 비위의 유형	비위의 정도가 심하고 고의가 있는 경우	비위의 정도가 심하고 중과실 이거나, 비위의 정도가 약하고 고의가 있는 경우	비위의 정도가 심하고 경과실 이거나, 비위의 정도가 약하고 중과실인 경우	비위의 정도가 약하 고 경과실인 경우
1. 성폭력				
가. 미성년자 또는 장애인 대상 성폭력	파면	파면	파면-해임	해임
나. 업무상 위력 등에 의한 성폭력	파면	파면	파면-해임	해임
다. 허위영상물 등의 반포 등 행위	파면	파면-해임	해임	해임-강등
라. 촬영물과 편집물 등을 이용한 협박· 강요행위	파면	파면-해임	해임	해임-강등
마. 공연(公然)음란행위	파면	파면-해임	해임-강등	강등-정직
바. 통신매체를 이용한 음란행위	파면	파면-해임	해임-강등	강등-정직
사. 카메라 등을 이용 한 촬영 등 행위	파면	파면-해임	해임-강등	강등-정직
아. 가목부터 사목까지 외의 성폭력	파면	파면-해임	해임-강등	정직
2. 「양성평등기본법」 제3조 제2호에 따른 성희롱				
가. 반복·상습적이거나 피해자가 다수,우월한 지위를 이용한 성희롱	파면	파면-해임	해임-강등	강등-정직
나. 가목 이외의 성희롱	파면	파면-해임	강등-정직	정직-감봉
3. 「성매매알선 등 행위의 처벌에 관한 법률」 제2조제1항제1호에 따른 성매매				
가. 미성년자 또는 장애인 대상 성매매	파면	파면	파면-해임	해임
나. 가목외의 성매매	파면	파면-해임	강등-정직	정직-감봉

<비 고>

1. 제1호에서 “성폭력”이란 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제2조제1항에 규정된 죄에 해당하는 행위를 말한다.
2. 제1호 나목에서 “업무상 위력 등”이란 업무, 고용이나 그 밖의 관계로 인하여 자기의 보호 또는 감독을 받는 사람에 대하여 위계 또는 위력을 행사한 경우를 말한다.
3. 제1호 다목의 “허위영상물 등의 반포 등 행위”란 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제14조의2에 규정된 죄에 해당하는 행위를 말한다.
4. 제1호 라목의 “촬영물과 편집물 등을 이용한 협박·강요 행위”란 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제14조의3에 규정된 죄에 해당하는 행위를 말한다.
5. 제1호 바목에서 “통신매체를 이용한 음란행위”란 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제13조에 따른 범죄에 해당하는 행위를 말한다.
6. 제1호 사목에서 “카메라 등을 이용한 촬영 등 행위”란 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제14조에 따른 범죄에 해당하는 행위를 말한다.